



PUTUSAN
Nomor 3759 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUROSO**, bertempat tinggal di Kampung Suka Damai, Gang Merpati, RT 005, RW 002, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
 2. **HOK HIE**, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Praja, Nomor 56, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Muhammad Faisal, S.H., M.M., Advokat pada Muhammad Faisal, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 44, Komplek Perkantoran, Lantai 1, SPBU Soekarno Hatta, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANOI, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Nomor 46-48, RT 016, RW 003, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukaryono, S.E, S.H., M.H., C.L.A., C.PCLE., C.T.L., C.Me., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau "LBH TNN KEPRI", berkantor di Jalan Hanjoyo Putro, Nomor 03, Km. IX, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023; Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023



D a n:

1. **NOTARIS & PPAT AGNES MARGONO, S.H.**, beralamat di Jalan Permaisuri, Nomor 5, Tanjung Uban Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
2. **LURAH TANJUNG UBAN SELATAN**, beralamat di Jalan Bhakti Praja, Nomor 56, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
3. **CAMAT BINTAN UTARA**, beralamat di Jalan Berdikari, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BINTAN**, beralamat di Jalan Tata Bumi, Nomor 23, Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan terlebih dahulu permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 04377 dan 04378 yang terbit tanggal 31 Desember 2019 oleh BPN Kabupaten Bintan atas nama Tergugat I dan Akta Jual Beli Nomor 156/2021, tanggal 10 Agustus 2021 di buat di PPAT/Notaris dan Akta Jual Beli Nomor 157/2021, tanggal 10 Agustus 2021 di buat PPAT/Notaris atas nama Tergugat II, serta merta mengganti kerugian materiil dan *immateriil* atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyita waktu Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan upaya peralihan hak atas objek gugatan kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan putusan pengadilan (sita jaminan);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari perbuatan hukum Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04377 dan 04378, tanggal 31 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV adalah tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari perbuatan hukum Tergugat II yaitu Akta Jual Beli Nomor 156/2021, tanggal 10 Agustus 2021 di buat di PPAT/Notaris Turut Tergugat I dan Akta Jual Beli Nomor 157/2021, tanggal 10 Agustus 2021 di buat PPAT/Notaris Turut Tergugat I adalah tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menyatakan dan menguatkan pengembalian hak atas tanah berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 118/TUS/1993, tanggal 21 Mei 1993 dan dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 122/TUS/1993, tanggal 21 Mei 1993 Milik Penggugat adalah sah demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pembatalan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor T/39/593.81/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II tanggal 30 Agustus 2021 atas Surat Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) Nomor 51/KTS/2019, tanggal 22 November 2019 dan Surat Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) Nomor 50/KTS/2019, tanggal 22 November 2019;
7. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran kerugian materiil dan *immateriil*.

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
 - Kerugian *immateriil* senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
- sehingga total jumlah kerugian Penggugat baik materiil maupun *immateriil* adalah sebagai berikut: Rp1.000.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoira*);
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- C. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- D. Penggugat kekurangan pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- A. Tentang kewenangan absolut;
- B. Gugatan Penggugat prematur;
- C. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- D. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standing in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah perikatan dan/atau perjanjian jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Hardi atas kedua objek bidang tanah berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 930 m² (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) (Panjang 62 m x 15 m) yang terletak di Jalan Industri, RT 001, RW 002, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah Sartuni,
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah Hardi,
Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan,
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah Zahri;
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.455 m² (seribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) (Panjang 97 m x 15 m) yang terletak di Jalan Industri, RT 001, RW 002, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan : tanah Sartuni,
Sebelah timur berbatasan dengan : tanah Hardi,
Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan,
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah Sarini;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan pembeli yang beriktikad baik dan kepentingannya dilindungi secara hukum, sehingga dibebaskan dari tuntutan apapun juga;
5. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik atas kedua objek tersebut yang telah dikeluarkan oleh BPN setempat dengan Nomor 04377 dan 04378 tanggal 31 Desember 2019;
6. Menyatakan sah dan berharga transaksi jual beli kedua bidang tersebut dimana Penggugat Rekonvensi I sebagai Pembeli dan Alm. Hardi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual atas dua objek sengketa tersebut dan menyatakan sah dan berharga bukti kwitansi yang terdapat pada Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan sah dan berharga transaksi jual beli kedua bidang objek sengketa tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 156/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dan Akta Jual Beli Nomor 157/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Konvensi;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi *immateriil* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk mengosongkan kedua objek tersebut;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk menaati putusan ini;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ongkos atau biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 29 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari perbuatan hukum Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04377 dan 04378, tanggal 31 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan pengembalian hak atas tanah berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 118/TUS/1993, tanggal 21 Mei 1993 dan dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 122/TUS/1993, tanggal 21 Mei 1993 milik Penggugat adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan sah Surat Pembatalan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor T/39/593.81/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, tanggal 30 Agustus 2021 atas Surat Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) Nomor 51/KTS/2019, tanggal 22 November 2019 dan Surat Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT) Nomor 50/KTS/2019, tanggal 22 November 2019;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.005.000 (lima juta lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 223/PDT/2022/PT PBR, tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 kemudian

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tpg/Kasasi *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tpg *juncto* Nomor 223/PDT/2022/PT PBR yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 223/PDT/2022/PT PBR, tanggal 15 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 29 September 2022;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul pada semua tingkat dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat jawaban Tergugat I serta keterangan saksi-saksi menunjukkan objek sengketa semula adalah milik orang tua Penggugat yaitu Apau dan Djoe Tian/adik Alm. A Pau. Bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa telah terbukti atas dasar peralihan hak yang tidak sah karena bukti surat pengoperan hak atas objek sengketa telah dibuat atas dasar rekayasa oleh Tergugat I dengan seorang saksi bernama Risdianto, di mana tanda tangan pada nama A Pau diakui adalah tandatangannya, dan saksi mengakui tidak tahu kalau A Pau ternyata sudah meninggal, sehingga telah terbukti jika peralihan hak oleh Tergugat I dengan A Pau adalah cacat hukum, apalagi pengakuan Tergugat I peralihan hak dari Suhardi/anak A Pau;

Bahwa *judex facti* sudah tepat mempertimbangkan tentang proses jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan secara sah dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik, sehingga terhadap Tergugat II tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau Nomor 223/PDT/2022/PT PBR, tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 29 September 2022 perlu diperbaiki sepanjang mengenai menghapus diktum angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II adalah sah, maka kepemilikan Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04377 dan Nomor 04378, tanggal 31 Desember 2019 harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum meskipun kemudian diketahui bahwa objek sengketa tersebut diperoleh dari orang yang bukan pemiliknya (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016), sehingga diktum angka 3 (tiga) harus dihilangkan. Demikian pula diktum angka 4 (empat), oleh karena objek sengketa telah beralih kepada Tergugat II, maka Penggugat tidak berhak menuntut pengembalian objek sengketa kepada Tergugat II, Penggugat hanya mempunyai hak untuk menuntut kerugian kepada Tergugat I yang telah menjual objek sengketa yang bukan miliknya kepada Tergugat II sehingga diktum angka 4 (empat) harus dihilangkan. Sedangkan mengenai ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat I, II (dalam petitum ketujuh) tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II, hal ini telah dipertimbangkan oleh *judex facti* oleh karena Penggugat tidak dapat merinci dan membuktikan kerugian materiil yang ditimbulkan secara nyata akibat adanya pengoperan bidang tanah dalam perkara *a quo* oleh Tergugat I, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, maka petitum ketujuh ini beralasan hukum untuk ditolak. Sedangkan mengenai diktum angka 5 (lima) oleh karena yang dimintakan untuk dinyatakan sah adalah berupa surat bukti P-4 produk dari kelurahan Uban Selatan dan bukti tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi, maka diktum angka 5 (lima) juga harus ditolak/dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUROSO, dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023



tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUROSO, 2. HOK HIE** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Riau Nomor 223/PDT/2022/PT PBR, tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 29 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3759 K/Pdt/2023